

1508642-63.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Jae Hwa An

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508642-63.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508642-63.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2332450/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 17615111 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 1486727/21/020 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2332450 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLODOALDO PEREIRA LEITE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Jae Hwa An

Vistos.

O Ministério Público propôs ação penal pública em face de FLÁVIO PORTO STORTE e CLODOALDO PEREIRA LEITE, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pela suposta prática do fato delituoso a seguir:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 12h20, na Rua Frei Manuel do Desterro, altura do n. 125, Vila Esperança, nesta capital, FLÁVIO PORTO STORTE, qualificado às fls. 13, e CLODOALDO PEREIRA LEITE, qualificado às fls. 38, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o celular Motorola/Moto E7, e a quantia de R\$ 30,00 em espécie, pertencentes à vítima S.R.S.A.

Segundo se apurou, com o fim de praticar roubos, FLÁVIO e CLODOALDO muniram-se de arma de fogo e saíram a pé pela via à procura de potenciais vítimas. Ao avistarem a vítima estacionar seu automóvel Ford/Fiesta na via, abordaram-na e, exibindo arma de fogo, ingressaram no veículo, exigindo que Silvio conduzisse o veículo por um tempo, no decorrer do qual vistoriaram o carro e subtraíram os bens acima descritos. Em seguida determinaram que a vítima parasse e desceram do veículo em poder dos bens subtraídos.

A vítima registrou a ocorrência e, posteriormente, investigadores de polícia lograram obter imagens de câmeras de segurança do local e identificaram os dois roubadores, que foram reconhecidos fotograficamente pela vítima (fls. 05).

Em seguida, a vítima reconheceu pessoalmente FLÁVIO como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo (cf. auto de fl. 12).

Interrogado em solo policial, o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio (cf. fl. 13).

CLODOALDO não foi localizado (fls. 37). “

Recebida a denúncia em 11/07/2022 (fls. 141/142), o réu Flávio foi citado, tendo oferecido resposta à acusação (fls. 164/165).

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 168/169).

Em audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério. Por fim, interrogados os réus.

Apresentados debates.

O Ministério Público pediu a procedência em parte da denúncia, com afastamento da qualificadora da restrição da liberdade.

As Defesas, por sua vez, pediram a absolvição dos acusados, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é em parte procedente.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verificam-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo os acusados serem condenados.

Em sede, policial, a vítima Silvio Roberto de Souza Abriz, disse que, na ocasião dos fatos estava com o seu veículo FIESTA, foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos, estando um deles com arma de fogo, os indivíduos subtraíram do declarante o telefone celular MOTO E7 PLUS e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). Fizeram com que o declarante dirigisse por algum tempo, vindo a cometer alguns roubos contra pedestres. O declarante esclarece que nessa unidade reconheceu por fotografia os indivíduos de nome CLODOALDO PEREIRA LEITE e FLAVIO PORTO STORTE, sendo o último que estava armado. Na data de hoje, realizou reconhecimento pessoal, reconhecendo FLAVIO PORTO STORTE como sendo o indivíduo que estava armado.

A vítima Silvio afirmou, em juízo, que estava parado com o vidro do carro aberto. Os réus chegaram armados e mandaram não reagir. Colocaram a arma na cara dele e pediram para sair dali. Pegaram o dinheiro, o celular e foi obrigado a dirigir até uma esquina, quando os réus desceram do carro e roubaram outra pessoa. O réu Clodoaldo estaria com a arma. Ficou com eles cerca de 5 minutos. Não recuperou o celular nem o dinheiro. O ofendido permaneceu no veículo durante a abordagem, com a arma apontada à sua cabeça. Estava dentro do carro quando os acusados desceram. A terceira pessoa abordada estava em outro carro. O carro do depoente não foi danificado. Foi reconhecer na polícia, tendo certeza quanto ao envolvimento do acusado. O reconhecido foi quem não estava com a arma, hoje preso. O reconhecimento

foi em uma sala separada com vidro. Havia 3-4 pessoas no local para quando feito o reconhecimento.

A testemunha Heber Roger de Almeida, investigador de polícia, afirmou, em juízo, que saíram imagens de vários roubos na região na televisão. Por meio delas, a delegacia se mobilizou para apurar os fatos registrados. Um dos policiais reconheceu Flávio por já ter sido preso no local, já tendo a sua qualificação. Foram atrás das vítimas para fazer o reconhecimento. Flávio estava envolvido em todas as ocorrências. Quando indagado, ele confessou os roubos. Algumas das vítimas fizeram o reconhecimento de Flávio. Tinha a informação de que Clodoaldo morava no mesmo albergue de Flávio. Identificaram Clodoaldo a partir de informações obtidas e, após ser encontrado, confessou informalmente os delitos. Não sabe precisar quem estava armado, sendo que todas as vítimas afirmaram que eles estavam armados. A testemunha Wesley Amaral Trevizam, investigador de polícia, afirmou, em juízo, que a sua equipe ficou incumbida de investigar diversas ocorrências na região. Um dos indivíduos, Flávio, já havia sido preso. Quando a imagem dele circulou na televisão (Datena) e nos grupos policiais, conseguiu qualifica-lo e obter informações, já que um dos investigadores já tinha participado de uma ocorrência em relação a ele. Depois achou Clodoaldo. Não prendeu nenhum dos 2. Quando Flávio foi preso pela PM em um outro flagrante, foram até o CDP e trouxe vítimas para fazerem o reconhecimento dele. Buscaram Clodoaldo que foi levado à delegacia, sendo que ele informalmente confessou o delito. Reconheceu ambos os réus como sendo os envolvidos no delito.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário não produzida nestes autos estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Em sede policial, o réu Flávio Porto Storte exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório, em juízo, o réu Flávio Porto Storte, alegou que os fatos são em parte verdadeiros. Estava num albergue perto do local quando saiu da cadeia. Conheceu o réu Clodoaldo no local, sendo que Clodoaldo é integrante do PCC e vendia droga no local. Estava com dívida de droga com ele. Disse que para pagar a dívida teria que fazer um "corre". A arma lhe foi entregue pelo réu Clodoaldo. Abordaram a vítima e efetuaram o roubo do celular. Não teve restrição da liberdade. O acusado estava com um simulacro que foi apreendido. Ao entrar no carro, pediu só o dinheiro. Outras pessoas estavam olhando e por isso entraram no carro, andaram só por um quarteirão e depois fugiram. Clodoaldo entrou pelo lado do passageiro. Em seu interrogatório, em juízo, o réu Clodoaldo Pereira Leite, alegou que Flávio estava no albergue, onde se conheceram. Estavam indo pegar comida e Flávio decidiu fazer uma cena, tendo Flávio abordado uma pessoa que estava no carro. O Flávio bateu no vidro do carro e o depoente entrou pelo lado do motorista espontaneamente. Nunca fez o Flávio cometer o delito. Foi junto com ele para evitar maus piores ao acusado e à vítima. Está arrependido do ocorrido. A arma era do Flávio, tendo sido surpreendido quando viu a arma em suas mãos.

Ab initio, urge recordar que a instrução criminal teve seu rito regular, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem que nulidades tenham lhe subtraído a validade para fins de formação da convicção judicial. De mais a mais, a ação penal não encontra obstáculos de ordem procedimental - máxime, diante da representação formal da ofendida - ou temporal (prescricional), permitindo o enfrentamento do mérito com pálio nos aspectos de fato e de direito abaixo consignados.

- Do crime de roubo

A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo Boletim de ocorrência fls. 06/07; Auto de reconhecimento fotográfico fls. 08/10, Auto de reconhecimento de pessoa fls. 15 e 27, bem como pela prova oral produzida durante a instrução. As autorias, por sua vez, são certas e induvidosas, demonstradas através da prova oral colhida tanto em solo policial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e

da ampla defesa.

Por conseguinte, a robusta prova documental, já acostada quando do inquérito policial, o depoimento seguro, inconteste e convergente da vítima e testemunhas, indicam, de forma cristalina, a prática dos delitos que aos acusados foram imputados, ficando inconteste que os réus praticaram, em concurso, o delito previsto artigo 157, caput, do CP, incidindo a majorante do §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, do referido tipo penal.

De início, verifica-se que a vítima reconheceu os réus pessoalmente nas duas oportunidades em que foi ouvida, ou seja, na fase policial e em juízo.

Extraí-se do Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 15 e 27 que a vítima reconheceu o acusado.

A despeito da alegação da defesa, a vítima foi firme em seu reconhecimento, nada havendo que possa desabonar o ato praticado em juízo.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j. 03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP 8º Gr.Cs. Ver. 427.712/1 Rel. Carlos Biasotti j. 22.05.2003 Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da “res” em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido”. (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

A versão apresentada pela vítima, analisada em cotejo com os depoimentos policiais, denotam que ambos os réus participaram da empreitada criminoso, tendo sido abordada por eles quando estava parado na rua. Ainda, juntos e mediante o emprego de arma de fogo, apta a impor temor à vítima, subtraíram dinheiro e o aparelho celular do ofendido.

A majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) extrai-se claramente das declarações da vítima.

No mais, vem a lume elucidativos julgados:

TACRSP: “Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134). (grifos nossos).

TJSP: “Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora” (RT 736/629).

A majorante da restrição da liberdade há de ser rejeitada, eis que, na esteira da manifestação ministerial, inexistem elementos probatórios que comprovem o prolongamento temporal da prática delitativa. Afinal, a vítima afirmou que ficou sob o poder dos acusados por cerca de 5 minutos, até o fim do quarteirão em que abordada.

A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), por sua vez, restou demonstrada.

Com efeito, a vítima prestou declarações coesas e seguras no sentido de que os réus o abordaram mediante o porte de uma arma de fogo, indicando, inclusive, que Flávio era o portador do objeto. No mesmo sentido foi a versão dos acusados dada em juízo, não obstante Flávio tenha alegado tratar-se de simulacro.

Consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“ROUBO ARMA DE FOGO PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada”. (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Da mesma forma vem a lume entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Agravos Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019).

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n. 961.863/RS), como no caso”. (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

“Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)” (HC 534.076/SP SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) (grifos nossos).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Dosimetria da pena do réu Flávio

Em primeira fase, verifico que o réu Flávio, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta maus antecedentes, conforme depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 112/140 – processos 193/1995, 499/1998, 32779/2010).

Ademais, a culpabilidade refoge do ordinariamente verificado para casos deste jaez, considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes, a demonstrar uma maior reprovabilidade do comportamento dos acusados, eis que dificultou eventual tentativa de a vítima obstar a concretização do delito, bem como provoca maior temor ao ofendido.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes a serem ponderadas. Portanto, fixo a pena intermediária no mesmo patamar acima.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena aplicada em razão do cometimento do crime de roubo será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 1º, do Código Penal.

Registre-se que o réu está sendo condenado a pena superior a 8 (oito) anos. Não se

olvida, ainda, que o crime cometido vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, considerada também a reincidência do réu, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 e 77 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime de roubo praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como considerando a reincidência, a presença de mau antecedente e a pena aplicada, fatos impeditivos da concessão do benefício.

Dosimetria da pena do réu Clodoaldo

Em primeira fase, verifico que o réu Clodoaldo, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta maus antecedentes, conforme depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 88/111 – processos 397/1990, 20/1998, 60/1999, 338/2006, 06/2006, 104204/2012), com fim do cumprimento em 01/03/2020 (fls. 105). As condenações atinentes aos 5 primeiros processos acima indicados serão consideradas nesta fase e o último feito, considerando que a pena teve seu cumprimento finalizado há menos de 5 anos da prática delitiva, será considerado na segunda fase da dosimetria.

Ademais, a culpabilidade refoge do ordinariamente verificado para casos deste jaez, considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes, a demonstrar uma maior reprovabilidade do comportamento dos acusados, eis que dificultou eventual tentativa de a vítima obstar a concretização do delito, bem como provoca maior temor ao ofendido.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. No entanto, presente a agravante em razão da reincidência. Portanto, fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Em terceira fase, presentes três majorantes. Duas delas (concurso de agentes e restrição da liberdade) foram sopesadas na primeira fase. Aplico o aumento da pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 28 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena aplicada em razão do cometimento do crime de roubo será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 1º, do Código Penal.

Registre-se que o réu está sendo condenado a pena superior a 8 (oito) anos. Não se olvida, ainda, que o crime cometido vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, considerada também a reincidência do réu, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 e 77 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime de roubo praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como considerando a reincidência, a presença de mau antecedente e a pena aplicada, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para (i) CONDENAR o réu FLÁVIO PORTO STORTE com incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 21 dias-multa, com unidade no mínimo legal. (ii) CONDENAR o réu CLODOALDO PEREIRA LEITE com incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal ao cumprimento de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 28 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e (iii) ABSOLVER os réus

FLÁVIO PORTO STORTE e CLODOALDO PEREIRA LEITE da imputação do art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal e o faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu Flávio, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar os acusados, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Em relação a Clodoaldo, tendo respondido ao processo em liberdade e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Expeça-se guia de execução provisória, se requerido for.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

(a) lance-se o nome dos réus no rol de culpados;

(b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (artigo 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade;

(c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena;

(d) oficie-se ao I.I.R.G.D., para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e

(e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (artigo 50 do Código Penal).

P. R. I. C.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA